

- ۱: صاحبان حرف و مشاغل آزاد به افرادی اطلاق می‌شود که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر (کارفرما) یا خود به تنهایی (خویش‌فرما) به کار اشتغال داشته و مشمول هیچ نظام بیمه‌ای نباشند .
- ۲: کلیه مشاغلی که تاکنون بیمه نشده‌اند مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد می‌باشند و انعقاد قرارداد با متقاضیان به جز افرادی که قسمتی و یا کل حق بیمه آنان توسط مراجع ذیربط پرداخت می‌گردد بر اساس اظهارات متقاضی صورت می‌پذیرد .
- ۳: متقاضیانی که سن آنان در تاریخ انعقاد قرارداد بین ۱۸ تا ۵۰ سال تمام باشد در صورت تمایل می‌توانند با رعایت سایر شرایط مقرر نسبت به انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد اقدام نمایند .
- تذکره ۱: آن گروه از متقاضیانی که در تاریخ انعقاد قرارداد بیش از ۵۰ سال سن دارند، شرط انعقاد قرارداد آنان منوط به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مذکور خواهد بود .
- تذکره ۲: کلیه متقاضیانی که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، از اعمال شرط سنی مقرر معاف خواهند بود .
- تذکره ۳: کلیه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد که یکبار در اجرای مقررات مربوطه قرارداد تنظیم و حق بیمه پرداخت نموده باشند، حداکثر تا دو مرتبه دیگر مجاز می‌باشند بدون رعایت شرط سنی و با رعایت سایر مقررات ، قرارداد مجدد تنظیم نمایند .
- ۴: تعهدات بیمه‌ای و نرخ‌های پرداخت حق بیمه به شرح ذیل می‌باشد :
 - الف) بیمه بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با نرخ حق بیمه ۱۴٪ (۱۲٪ سهم بیمه شده + ۲٪ سهم دولت) .
 - ب) بیمه بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با نرخ حق بیمه ۱۶٪ (۱۴٪ سهم بیمه شده + ۲٪ سهم دولت) .
 - ج) بیمه بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بیمه ۲۰٪ (۱۸٪ سهم بیمه شده + ۲٪ سهم دولت) .
- ۵: کلیه متقاضیان بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی با نرخ حق بیمه ۲۰٪ (۱۸٪ سهم بیمه شده + ۲٪ سهم دولت) به هزینه شخص متقاضی توسط پزشک معتمد سازمان مورد معاینه پزشکی قرار می‌گیرند و چنانچه ازکارافتاده کلی شناخته شوند برابر ضوابط مربوطه صرفاً می‌توانند در قبال بیمه بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با نرخ حق بیمه ۱۴٪ (۱۲٪ سهم بیمه شده + ۲٪ سهم دولت) و یا بیمه بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با نرخ حق بیمه ۱۶٪ (۱۴٪ سهم بیمه شده + ۲٪ سهم دولت) قرار گیرند .
- ۶: در اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۰۸/۰۳ مجلس شورای اسلامی متقاضیان در صورت انتخاب حمایت درمانی سازمان تأمین اجتماعی می‌بایست نسبت به پرداخت ۱۰۰ درصد حق سرانه درمان مصوب هیأت محترم وزیران برای خود و به تعداد افراد تحت تکفل قانونی در ماه اقدام و متعاقب آن از خدمات درمانی در مراکز ملکی سازمان و همچنین طرف قرارداد بهره‌مند گردند .
- ۷: متقاضی مکلف است در زمان انعقاد قرارداد و یا بعد از آن تعداد افراد تحت تکفل قانونی خود را اعلام و نسبت به پرداخت حق سرانه درمان متعلقه اقدام نماید؛ در غیر این صورت سازمان به محض اطلاع نسبت به مطالبه و وصول حق بیمه سرانه مربوطه حسب مورد از تاریخ انعقاد قرارداد، تولد فرزند و یا تاریخ کفالت والدین به طور یکجا اقدام خواهد نمود .
- ۸: در مواردی که بیمه شده اصلی از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد خود را در زمره بیمه شدگان قرار بدهد مادامی که همسر و یا فرزندان او راساً مشمول مقررات حمایتی خاص و یا قانون تأمین اجتماعی باشند مطالبه و وصول حق بیمه سرانه درمان بابت افراد تحت تکفل بیمه شده (موضوع ماده ۵۸ قانون تأمین اجتماعی) موضوعیت نخواهد داشت .
- ۹: استحقاق درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد تا پایان ماهی انجام می‌گردد که حق بیمه و حق سرانه درمان متعلقه پرداخت شده باشد .
- ۱۰: در صورت سوء استفاده از خدمات درمانی توسط بیمه شده و یا اشخاص غیر و یا هر نوع استفاده من غیر حق که سازمان را متحمل ضرر و زیان نماید، به استناد مواد "۹۷ و ۱۰۵" قانون تأمین اجتماعی با متخلف برخورد خواهد شد .

- ۱۱: بیمه شده متعهد به پذیرش شرایط و تعینات بعدی مربوط به برقراری هر یک از تعهدات مورد قرارداد، میزان آن و همچنین تغییر در نرخ پرداخت حق بیمه، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه و عیناً به ترتیب تعیین شده در قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.
- ۱۲: نبا توجه به نرخ پرداخت حق بیمه و تعاریف مندرج در قانون تأمین اجتماعی، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری، کمک بارداری، کمک ازدواج، هزینه سفر، هزینه اقامت، هزینه همراه بیمار، وسائل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) و هزینه کفن و دفن به بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد فاقد وجاهت قانونی است.
- ۱۳: نحوه تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه به شرح جدول ذیل می باشد:

جنسیت	سن متقاضی	سابقه پرداخت حق بیمه قبلی			
		۵ تا ۱۰ سال	۱۰ تا ۱۵ سال	۱۵ سال و بیشتر	
مرد	۴۵ سال تمام و کمتر	از حداقل تا حداکثر دستمزد مصوب	- بین حداقل تا حداکثر ۳ برابر حداقل	بین حداقل تا حداکثر میانگین دستمزد ۳۶۰ روز آخر بیمه پردازی	
	۴۶ الی ۴۷	از حداقل تا حداکثر ۶ برابر حداقل			
	۴۷ الی ۴۸	از حداقل تا حداکثر ۵ برابر حداقل			
	۴۸ الی ۴۹	از حداقل تا حداکثر ۴ برابر حداقل			
	۴۹ الی ۵۰	از حداقل تا حداکثر ۳ برابر حداقل			
	۵۰ سال و بیشتر	از حداقل تا حداکثر ۲ برابر حداقل			
زن	۴۰ سال تمام و کمتر	از حداقل تا حداکثر دستمزد مصوب	- بین حداقل تا حداکثر ۳ برابر حداقل	بین حداقل تا حداکثر میانگین دستمزد ۳۶۰ روز آخر بیمه پردازی	
	۴۱ الی ۴۲	از حداقل تا حداکثر ۶ برابر حداقل			
	۴۲ الی ۴۳	از حداقل تا حداکثر ۵ برابر حداقل			
	۴۳ الی ۴۴	از حداقل تا حداکثر ۴ برابر حداقل			
	۴۴ الی ۴۵	از حداقل تا حداکثر ۳ برابر حداقل			
	۴۵ سال و بیشتر	از حداقل تا حداکثر ۲ برابر حداقل			

- ۱۴: تاریخ شروع بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد حداکثر از تاریخ انعقاد قرارداد می‌باشد .
- ۱۵: بیمه شده صاحبان حرف و مشاغل آزاد مکلف است بعد از تاریخ انعقاد قرارداد، حق بیمه مربوطه را به بنا به تمایل خویش به صورت ماهانه و یا چند ماهه پیش پرداخت نماید .
- ۱۶: بیمه شده می‌بایست از تاریخ انعقاد قرارداد حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به پرداخت اولین حق بیمه خود اقدام نماید، در غیر این صورت قرارداد منعقد لغو و انعقاد قرارداد مجدد منوط به احراز شرایط مقرر خواهد بود .
- ۱۷: بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد مکلفند پس از شروع بیمه، حق بیمه کامل هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ۲ ماه بعد پرداخت نمایند. چنانچه بین آخرین ماه پرداخت حق بیمه (ابتدای ماهی که حق بیمه متعلقه پرداخت نگردیده است) تا تاریخ پرداخت مجدد بیش از سه ماه فاصله ایجاد گردد موضوع قرارداد منعقد از تاریخ قطع پرداخت حق بیمه ملغی محسوب گردیده و ادامه امر بیمه موکول به تسلیم درخواست مجدد، موافقت سازمان و عقد قرارداد جدید با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود .
- ۱۸: بیمه شده متعهد می‌گردد بعد از تاریخ انعقاد قرارداد حداکثر ظرف مدت ۲ ماه با مراجعه به پزشک معتمد مستقر در مراکز معاین و یا طرف قرارداد که مورد تأیید سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد، نسبت به انجام معاینه پزشکی اقدام نماید. بدیهی است در غیر اینصورت کلیه عواقب و تبعات ناشی از آن به عهده بیمه شده بوده و سازمان تأمین اجتماعی از این بابت مسئولیتی نخواهد داشت .

تذکره ۱: کلیه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد در صورت احراز توانان شرایط ذیل از انجام معاینات پزشکی معاف می‌باشند: ظرف ده سال قبل از تاریخ قرارداد یک سال سابقه پرداخت حق بیمه (با نرخ کامل) داشته باشند و ظرف یک سال قبل از تاریخ قرارداد دارای ۹۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه (با نرخ کامل) باشند .

تذکره ۲: در خصوص آن عده از بیمه شدگانی که برابر مقررات مکلف به انجام معاینات پزشکی می‌باشند، برگ پرداخت حق بیمه از تاریخ انعقاد قرارداد حداکثر به مدت ۲ ماه صادر خواهد شد . بدیهی است پس از انجام معاینه پزشکی امکان صدور برگ پرداخت حق بیمه جهت ماه‌های آتی میسر خواهد شد .

- ۱۹: در صورتی که مشمولین این آئین‌نامه پس از شروع بیمه به نحوی از انحاء از شمول مقررات این آئین‌نامه خارج و یا طبق قانون تأمین اجتماعی یا سایر قوانین مربوطه می‌بایست حق بیمه را خود براساس مقررات دیگری پرداخت نمایند موظفند مراتب را کتباً به آگاهی سازمان برسانند تا نسبت به قطع بیمه آنان اقدام گردد. در صورت عدم اقدام بیمه‌شده در این زمینه و ادامه پرداخت حق بیمه، حق بیمه‌های دریافتی پس از کسر هزینه‌های انجام شده مسترد خواهد شد .
- ۲۰: در مواردی که اشتغال متقاضی مستلزم دارا بودن پروانه یا مجوز اشتغال خاص صادره از سوی مراجع ذیصلاح مربوطه باشد همانند پزشکان، بازرگانان، مهندسین ساختمان و ... لازم است با توجه به اهمیت موضوع، تصویر مستند شغلی در سامانه بارگذاری گردد .